

시정 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 국유재산 관련 보증금 운용 불철저 및 시스템 개선 필요
2. 소관부점 : 서울서부지역본부 등 7개 지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무 개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 국유부동산의 관리·처분 및 권리보전 업무를 수행하고 있으며

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제25조 제1항 제6호에 따라 국유재산 업무 관련 전산 등의 개선 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제14조의2, 제20조의3 및 제32조의2에 따르면 [표 18]과 같이 피대부자로부터 대부보증금, 원상회복이행보증금 및 분할납부이행보증금(이하 “대부보증금 등” 이라 한다)을 납부 받은 경우에는 대부계약 종료일을 만기일로 하는 정기예금으로 예탁하여 관리하고

대부계약 해지, 원상회복 및 대부료 완납 등의 사유가 발생하면 정기예금에 예탁했던 보증금을 피대부자에게 반환한다고 되어 있다.

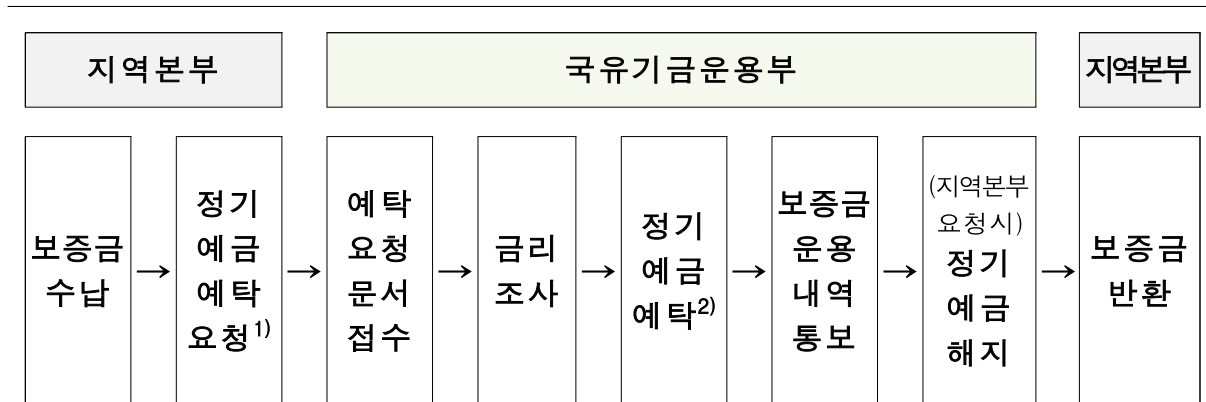
[표 18] 국유재산 관련 보증금 종류

구 분	내 용	이자 반환
대부보증금	연간 대부료의 전부 또는 일부를 보증금으로 환산하여, 그 대부료를 대신하여 받는 금액	X
원상회복 이행보증금	대부재산 원상회복, 가설건축물 철거 등 의무 이행을 보증하기 위하여 받는 금액	○
분할납부 이행보증금	연간 대부료(1천만 원 이상)을 분할납부 하는 경우, 분납금의 납부이행을 보증하기 위하여 받는 금액	○

한편, 대부보증금 등은 [표 19]와 같이 국유재산 관리·처분을 담당하는 지역본부에서 보증금을 납부 받아 국유기금운용부¹⁾에 정기에 금 예탁과 해지를 요청하고

국유기금운용부는 지역본부의 요청에 따라 대부보증금 등을 정기예금에 예탁하거나 해지하는 업무를 수행하고 있다.

[표 19] 대부보증금 등 예탁 및 해지 절차



1) 국유재산관리시스템상 ‘부동산-보증금(보험증권) 관리’에서 예치종료일자 등을 입력하여 정기예금 예탁을 요청

2) 국유기금운용부는 정기예금 가입 후 국유재산관리시스템상 ‘통합회계-자금관리-자금운용내역관리’에 정기예금 계좌번호, 가입 및 만기일 등 정보를 입력

1) 「업무분장세칙」 제25조 제2항 제4호에 따라 국유재산 위탁회계 수입금의 자금운용 업무를 담당

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 대부보증금 등의 운용 및 반환에 대한 업무처리 실태를 점검²⁾한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 대부보증금 등의 정기예금 운용 및 반환 업무 불철저

‘◇◇◇◇◇◇ ◇◇ ◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇’ 소재 국유재산의 경우 피대부자(주)■■■■으로부터 대부보증금(158,057천 원)을 납부 받아 예탁한 정기예금의 만기가 2021. 8. 24.자로 도래했음에도 감사일 현재까지 재예탁(기존 정기예금 해지→재예탁) 하지 않는 등

[표 20] 및 [별지 1] “대부보증금 등 정기예금 만기 경과 명세”와 같이 2024년 2월말 기준 대부보증금 등을 납부 받아 가입한 정기예금의 계좌 총 379개 중 이미 만기가 경과한 계좌가 165개인 것으로 확인³⁾되었다.

[표 20] 대부보증금 등 정기예금 만기 경과 현황

(단위 : 계좌수)

지역본부	합 계	경과	미경과
합 계	379	165	214

“기재 생략”

2) 2024년 2월말 기준 국유재산관리사업자 명의로 가입된 정기예금 379개 계좌를 점검

3) 지역본부(재산관리 담당자)가 해지 및 재예탁 요청하지 않음

또한, ‘[가정] [가정] [가정] [가정]-[가정]’ 소재 국유재산의 경우
피대부자 [가정]에게 가설건축물(컨테이너 2동) 설치를 허용하며 원상회복
이행보증금(2,000천 원)을 납부 받아 정기예금에 예탁하였는데

피대부자의 대부해지 신청에 따라 2021. 11. 4. 원상회복 확인 후
대부계약을 해지하였음에도 감사일 현재까지 보증금을 반환하지 않은
것으로 확인되는 등

[표 21]과 같이 대부계약 해지, 원상회복 및 대부료 완납 등 대부
보증금 등의 반환 사유가 발생했음에도 감사일 현재까지 반환하지
않은 9건(보증금 원금 총액 40,686천 원)이 확인되었다.

[표 21] 대부보증금 등 반환 대상

(단위 : 건, 원)

지역본부	소재지	보증금 종류	보증금 납부자	보증금	대부계 약상태
합 계	9건	-	-	40,686,020	-

“기재 생략”

(2) 대부보증금 등의 운용 및 반환 관련 시스템 개선 필요

위와 같이 대부보증금 등의 정기예금 운용 및 반환 업무가 미흡한 원인을 살펴본 결과

[표 19]와 같이 대부보증금 등의 정기예금 운용 업무가 지역본부(재산관리 담당자)와 국유기금운용부 간 이원화 되어 있으며, 서로 다른 업무시스템이 유기적으로 연계되지 않는 문제가 있었고⁴⁾

일반적으로 대부계약기간은 5년인 반면, 정기예금 상품의 경우 가입기간이 최대 3년으로 제한됨에 따라 대부계약기간과 정기예금의 만기가 일치하지 않아 관리가 어려운 측면⁵⁾도 있었다.

이에 따라, 2023년 6월 국유재산기획처는 ❶재산관리 담당자가 입력하는 정기예금 예탁 요청기간을 최대 3년으로 제한하고, ❷국유재산관리 시스템(이하 “국유BPM” 이라 한다)상 만기 관리 모니터링 기능을 추가⁶⁾하며 ❸정기예금 만기일 30일 전 재산관리 담당자 앞 안내 메일을 자동 발송하도록 국유BPM을 개선⁷⁾하였다.

4) 보증금의 정기예금 운용 관련 지역본부와 국유기금운용부의 담당업무 및 시스템 구분

구분	지역본부	국유기금운용부
담당업무	1) 보증금 수납 및 정기예금 예탁 요청 2) 정기예금 해지요청 및 반환	1) 정기예금 예탁 2) 정기예금 해지
업무 시스템	국유BPM-부동산관리 (예탁 요청 시 예치종료일자 등 입력)	국유BPM-통합회계 (예탁 후 가입일, 만기일 등 정보 입력)

5) ‘㉠㉡㉢㉣㉤㉥ ㉦㉧ ㉨ ㉩㉪ ㉫㉬㉭-㉮’의 경우 재산관리 담당자는 피대부자로부터 납부 받은 원상회복이행보증금에 대하여 대부계약 종료일인 2025. 5. 7.을 예치종료일로 하여 정기예금 가입을 요청(2020. 10. 7.)했으나, 실제 가입된 정기예금의 가입 및 만기일은 2020. 10. 28. ~ 2023. 10. 28.임

6) △30일~예치종료일, 예치종료일~+10일, +11일 이후로 구분하여 조회 가능

7) 「보증금(예치금) 만기도래건 후속조치 및 모니터링 관련 전산 개발 요청」(국유재산기획처-2275, 2023. 6. 2.)

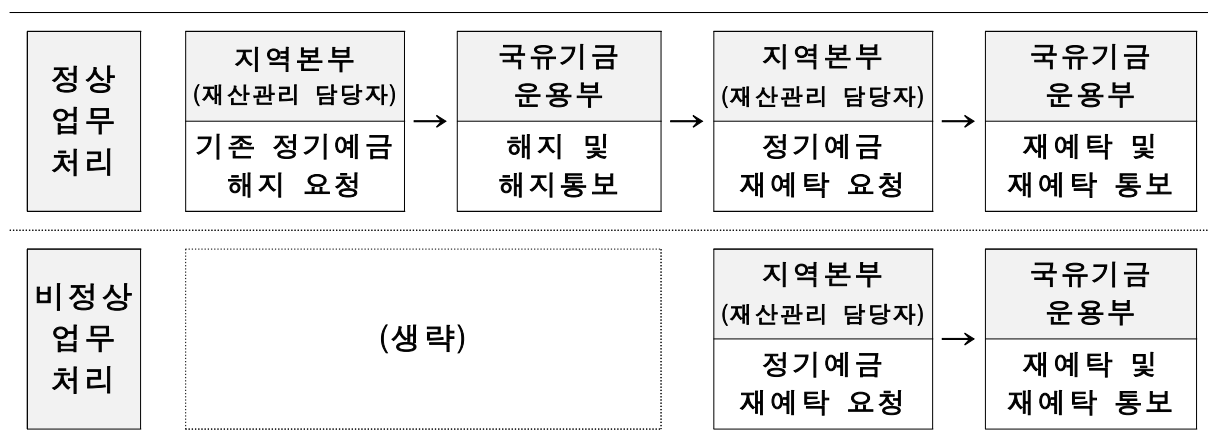
그런데 정기예금 만기 모니터링 및 안내 메일 자동 발송 기능의 기준이 되는 만기일이 실제 정기예금의 만기일이 아닌, 재산관리 담당자가 정기예금 예탁 요청 시 입력한 예치종료일로 잘못 개발함에 따라

정기예금의 관리 누락 방지 및 효율적 관리를 위해 개발한 만기 관리 모니터링 및 안내 메일 발송 기능이 제대로 구현되지 않고 있었다.⁸⁾

또한, ‘[가명] [가명] [가명] [가명] [가명]’ 소재 국유재산의 경우 피대부자 ▲▲▲에게 대부보증금(30,000천 원)을 납부 받아 예탁한 정기예금의 만기가 2021. 11. 7.자로 도래하여 재예탁하는 과정에서

[표 22]와 같이 기존 정기예금 계좌 해지 처리를 생략함에 따라 정기예금 계좌가 해지되지 않고 남아 있는 상태에서 추가로 정기예금 계좌가 생성(예금액은 동일하게 30,000천 원)되었던 사례가 확인되었으며⁹⁾

[표 22] 정기예금이 중복가입 사례



8) ‘[가명] [가명] [가명] [가명] [가명]’의 경우 실제 정기예금의 만기는 2023. 10. 28.인데 모니터링 및 만기 안내는 재산관리 담당자가 입력한 2025. 5. 7.을 기준으로 되어 있어 모니터링 및 메일 기능이 작동하지 않음

9) 결론적으로 대부보증금은 3천만 원 납부 받았는데, 가입금액 3천만 원인 정기예금 계좌가 2개 생성되었고, 2023. 8. 14. 피대부자와의 대부계약이 해지됨에 따라 그 중 1개 정기예금은 해지 및 반환되었고, 나머지 1개 계좌는 감사일 현재까지 남아 있음 (이러한 사례는 2024년 2월말 기준 전체 정기예금 계좌 총 379건 중 1건만 확인됨)

‘▷▷▷▷ ▷▷▷ ▷▷▷▷ ▷▷▷ ▷▷▷▷-▷’ 소재 국유재산의 경우 대부계약 해지 및 원상회복에 따라 피대부자 ●●●에게 납부 받았던 원상회복이행보증금(6,234천 원)을 반환하였는데

[표 23]과 같이 정기에금을 해지하지 않고 반환함에 따라 여전히 정기에금 계좌는 남아 있는 문제가 확인¹⁰⁾되었다.¹¹⁾

[표 23] 정기에금을 해지하지 않고 보증금을 반환한 사례

정상 업무 처리	지역본부 (재산관리 담당자) 정기에금 해지 요청	→	국유기금 운용부 해지 및 해지통보	→	지역본부 (재산관리 담당자) 보증금 반환 지출원인행위결의	→	국유재산 지원처(회계팀) 보증금 반환
비정상 업무 처리	(생략)				지역본부 (재산관리 담당자) 보증금 반환 지출원인행위결의	→	국유재산 지원처(회계팀) 보증금 반환

따라서 대부보증금 등의 운용 및 반환 누락 방지 등 효율적 관리를 위하여 정기에금 운용 관련 국유BPM 등을 개선할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 서울서부지역본부 등 7개 지역본부 본부장은 감사 결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 대부보증금 등의 정기에금 예탁 및 반환 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 대부보증금 등의 운용 관련 시스템을 개선하겠다고 하였다. 또한, 기획재정부와 보증금의 효율적 운용을 위한 제도개선¹²⁾도 추진하고 있다고 답변하였다.

10) 2024년 2월말 기준 전체 정기에금 계좌 총 379건 중 정기에금 해지를 생략하고 대부 보증금 등을 반환한 경우는 총 3건이 확인됨

11) 국유위탁회계 출납을 담당하는 국유재산지원처(국유회계팀)는 이러한 문제를 방지하고자 보증금의 예탁, 재예탁 및 반환 절차 등을 내용으로 하는 「보증금 관련 회계 처리 방법 안내」 (2021. 10 .7.)를 실시했으나, 일부 미흡한 업무처리 사례가 확인됨

12) 관련 국유재산, 납부자 및 보증금 종류를 기준으로 개별계좌로 보증금을 관리하는 현행 방식을 보증금 종류별 통합계좌로 운영하는 방식으로 변경하고, 보증금 반환 시 지급하는 발생이자는 일률적으로 총괄청 고시이자율을 적용하는 내용으로 제도개선 추진 중

4. 조치할 사항

서울서부지역본부 등 7개 지역본부* 본부장은 만기가 경과한 정기예금에 대하여 해지 및 재예탁 요청하고, 반환 사유가 발생한 대부보증금 등을 반환(총 9건, 40,686천 원(원금기준))하시기 바랍니다.(시정)

국유재산기획처장은 대부보증금 등의 운용 및 반환 업무가 효율적으로 처리될 수 있도록 관련 전산시스템을 개선하시기 바랍니다.(개선)

- * 만기가 경과한 정기예금 계좌가 10개를 초과하는 지역본부와 반환 사유가 발생했음에도 보증금을 반환하지 않은 사례가 있는 지역본부(서울서부, 부산, 대구경북, 인천, 전북, 경남, 강원)이며, 그 외 5개 지역본부(서울동부, 경기, 광주전남, 대전충남, 충북)는 현지조치 함